

1501309-88.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... de Souza Costa, negou participação nos roubos. Alegou que não pratica roubo. Disse que teve passagem pela Fundação Casa por roubo, tendo sido preso pelo policial Barreto em outra oportunidade. Diz que foi abordado pela polícia na Avenida Vergueiro juntamente com João, que não conhece. Assevera que estava com 270 reais para comprar um multímetro para seu genitor, e que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501309-88.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501309-88.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178510/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 18832286 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2178510 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO GUILHERME TIRAPELLI RAMOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

JOÃO GUILHERME TIRAPELLI RAMOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados perante este juízo como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, e no artigo 158, caput, c.c. §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque: (i) no dia 23 de junho de 2021, por volta das 21h45, no estabelecimento comercial situado na Rua Benedito Conrado Filho, 76, bairro Planalto, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), pertencente à vítima Francisca da Mata Souza; (ii) no dia 24 de junho de 2021, por volta das 00h40, no estabelecimento comercial situado na Rua Anésia, 21, Jardim Independência, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados com outro agente não identificado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, uma corrente de prata, garrafas de bebidas diversas, pacotes de doces variados, um aparelho celular Samsung e a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tudo pertencente à vítima Thales Henrique de Oliveira; (iii) 1º de julho de 2021, por volta das 06h00, na Avenida Pereira Barreto, altura do nº 2920, na cidade e Comarca de Santo André, previamente ajustados com outros dois agentes não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o caminhão Mercedes/Benz, placas GWI-4071, e a carga que nele era transportada, avaliada em R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), pertencentes à vítima José Mário Faustino; e (iv) 1º de julho de 2021, por volta das 07h00, na Estrada Galvão Bueno, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, constrangeu a vítima José Mário Faustino, mediante grave ameaça exercida emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade, com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, a efetuar saque de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em caixa eletrônico, e ainda lhes entregar o aparelho celular Motorola, sendo certo que a restrição da liberdade foi condição necessária para a obtenção da referida vantagem econômica.

Segundo a denúncia, JOÃO e PAULO HENRIQUE se ajustaram com o escopo de praticar roubos. Para tanto, providenciaram uma arma de fogo e se dirigiram ao estabelecimento situado na Rua Benedito Conrado Filho, 76, neste município, onde mediante uso ostensivo de arma de fogo abordaram a vítima Francisca da Mata Souza e subtraíram a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) que estava no caixa do estabelecimento. Em seguida, empreenderam fuga. Algum tempo depois, já na madrugada do dia 24 de junho de 2021, os denunciados continuaram a praticar roubos, desta feita, na companhia de um terceiro indivíduo não identificado, eles se dirigiram ao estabelecimento "Hamburgueria T'burger", situado neste município, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram a Thales Henrique de Oliveira e dela subtraíram uma corrente de prata, garrafas de bebidas diversas, pacotes de doces variados, um aparelho celular Samsung e a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Após o roubo, os denunciados e seu comparsa fugiram num veículo Fiat/Uno, placas BTJ-4965, de cor branca.

Segue relatando a exordial que no dia 1º de julho de 2021, os denunciados se ajustaram com outros dois indivíduos ainda não identificados para a prática de um crime de roubo de cargas. Para tanto, os criminosos, a bordo do veículo Fiat/Uno, placas BTJ-4965, se deslocaram à Avenida Pereira Barreto, altura do nº 2920, na cidade de Santo André, onde avistaram a vítima José Mário Faustino na condução do caminhão Mercedes Benz, placas GWI-4071, carregado com uma carga de leite, e decidiram abordá-la. Então, os denunciados e seus comparsas interceptaram o caminhão e com uso ostensivo de arma de fogo obrigaram a vítima a descer do caminhão e embarcar no Fiat/Uno. Na sequência, um dos agentes não identificados assumiu a direção do caminhão Mercedes Benz e fugiu com destino ignorado, ao passo que os denunciados e outro comparsa vendaram os olhos da vítima e então trafegaram com ela a bordo do Fiat/Uno por aproximadamente uma hora até que, em dado momento, já na Avenida Galvão Bueno, neste município, constrangeram a vítima, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a efetuar saque de R\$ 1.500,00 num caixa eletrônico e ainda a lhes entregar o aparelho celular Motorola. A vítima José Mário ainda permaneceu subjugada por mais aproximadamente vinte minutos até ser finalmente liberada às margens da Rodovia Anchieta. Instantes depois, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e noticiou o ocorrido, informando aos policiais as características dos roubadores e do veículo utilizado por eles. Imediatamente os policiais iniciaram diligências a fim de localizar os roubadores, sendo que instantes depois eles avistaram o veículo Fiat/Uno, placas BTJ-4965, trafegando na via Anchieta e iniciaram acompanhamento até que o veículo foi estacionado na Avenida Senador Vergueiro, ocasião em que os ocupantes foram abordados e identificados como sendo os denunciados JOÃO e PAULO HENRIQUE. Na posse de PAULO HENRIQUE foi localizado um aparelho de telefonia celular que se apurou ser da vítima José Mário e R\$500,00 em dinheiro. Em poder de JOÃO GUILHERME foi

encontrada uma mochila no interior da qual havia R\$522,00 em notas, uma touca preta, óculos escuros e uma arma de fogo da marca Taurus, com numeração suprimida. Recebida a denúncia em 13 de julho de 2021 (pgs. 120/122), os réus foram citados pessoalmente (pgs. 170 e 173) e apresentaram resposta à acusação (pg. 176). Ausentes as hipóteses ensejadoras de absolvição sumária (pgs. 178/180), em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns à acusação e defesas. Por fim, os réus foram interrogados (pgs 230/231).

Em memoriais, o Ministério Público requereu procedência da pretensão inicial, com a consequente condenação dos acusados, nos termos da denúncia (pgs 244/261).

A defesa, por seu turno, pugnou pela sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (pgs 266/268).

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

Em que pese a classificação jurídica proposta pela acusação, observa-se que a quarta conduta atribuída aos acusados, relativa ao delito de extorsão, melhor se amolda ao tipo penal descrito no do artigo 158, §§1º e 3º, primeira parte, do Código Penal.

Isso porque, segundo a peça acusatória, os réus agiram "com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado", além de haver constrangido a vítima "mediante grave ameaça exercida emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade" (pg. 02). Tais circunstâncias foram expressamente mencionadas na denúncia, permitindo, assim, a ampla defesa pelo acusado.

Assim, considerando a possibilidade de emendatio libeli (art. 383 do CPP), procedo à correção da tipificação legal da conduta, atribuindo-lhe definição jurídica diversa, conforme acima apontada.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de roubo contra o estabelecimento comercial situado na Rua Anésia, 21, na madrugada do dia 24 de junho de 2021, no qual tange ao réu João Guilherme, assim como do roubo do caminhão, seguida da extorsão levada a efeito contra o motorista José Mário, ambos ocorridos no 1º de julho de 2021, estes em relação a ambos os acusados.

A materialidade delitativa restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (pg. 24, pelo boletim de ocorrência registrado sob o número AC8615-1/2021 (pgs. 07/17), pelo auto de exibição e apreensão (pg. 76), pelos laudos periciais da arma de fogo apreendida em posse dos réus e dos cartuchos (pgs. 124/128 e 145/148), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria parcial também restou provada.

Em solo policial, os réus reservaram-se ao direito de somente se manifestar em Juízo (pgs. 40/42).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu João Guilherme Tirapelli Ramos optou por exercer seu direito constitucional de se manter silente. Por seu turno, o réu Paulo Henrique de Souza Costa, negou participação nos roubos. Alegou que não pratica roubo. Disse que teve passagem pela Fundação Casa por roubo, tendo sido preso pelo policial Barreto em outra oportunidade. Diz que foi abordado pela polícia na Avenida Vergueiro juntamente com João, que não conhece. Assevera que estava com 270 reais para comprar um multímetro para seu genitor, e que não desembarcou do Fiat Uno.

No entanto, em que pese a versão prestada pelo acusado Paulo Henrique e o silêncio do acusado João Guilherme, há, nos autos, provas suficientes para a condenação, ao menos em relação a parte dos fatos imputados aos réus, como se vê dos depoimentos firmes e coesos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito dos acusados, colhidos durante a instrução.

Senão vejamos.

A vítima Francisca da Mata Souza não reconheceu os réus. Quando do reconhecimento formal em juízo, apontou o indivíduo de número 03 (pessoa desconhecida dos autos) como um dos assaltantes, o de pele morena, e ficou em dúvida em relação ao outro assaltante, de pele branca, sendo possivelmente o indivíduo de número 02 (Paulo Henrique). Relatou, em resumo, que: estava trabalhando quando dois rapazes

entraram, um moreno e outro branco, que pareciam clientes, pois perguntaram o que havia de promoção no dia; ao responder que não tinha promoção, eles anunciaram o assalto; pediram dinheiro, ameaçando, mas informou que não tinha nada porque não tinha vendido nada; o de pele mais escura portava uma arma; eles ameaçaram também o pizzaiolo que estava no interior da cozinha, mandando-o deitar; eles pegaram somente o dinheiro que estava na caixa, aproximadamente 10 reais, e saíram; viu uma arma de fogo que reconheceu na delegacia; na delegacia reconheceu também os dois indivíduos; na delegacia ficou na dúvida do indivíduo branco por causa da máscara, mas o moreno teve certeza; não recuperou o dinheiro; a arma de fogo foi exibida e ficava fazendo barulho como se estivesse engatilhando a arma; não houve agressão física; não viu se eles fugiram em algum carro; só viu os dois indivíduos; na delegacia só colocaram os dois assaltantes; no dia do assalto eles estavam de máscara e usavam jaquetas; não viu se eles tinham tatuagem.

A vítima Thales Henrique de Oliveira, após reconhecer o réu João Guilherme (número 01), como um dos autores do delito de roubo do qual foi vítima, relatou, em resumo, que: estava em sua hamburgueria juntamente com um funcionário quando, por volta da meia noite e quarenta, finalizavam a limpeza, entraram 2 indivíduos, o segundo era o João Guilherme, portando uma arma de fogo, e depois um terceiro sem máscara; eles subtraíram, mediante grave ameaça, o dinheiro do caixa e que estava na sua posse, celular do funcionário e da loja, corrente de prata, garrafas de whisky, cervejas, latas de energético, vodca e alguns pães de mel; depois foram trancados no banheiro, tendo os criminosos fugido; reconheceu João Guilherme, na delegacia e em Juízo, pelo olhar, pela cor da pele e estatura; o outro rapaz não reconheceu na delegacia e não reconhece hoje; como ficou como celular, viu pelas câmeras que eles haviam fugido, tendo saído do banheiro com a chegada da viatura policial; não houve agressão, mas ele puxou a corrente de prata do funcionário; apontaram a arma na sua direção e proferiram ameaças de morte; jamais viu os agentes antes; não recuperou nenhum dos bens; observou os agentes passarem pela loja a bordo de um veículo Fiat/Uno, deram a volta no quarteirão e passaram por lá novamente; momentos depois, escutou o veículo engatando a marcha ré; dias depois, um rapaz que viu o assalto, confirmou que eles chegaram num Uno; na delegacia, também reconheceu o veículo Fiat/Uno apreendido em poder dos réus.

A vítima Thiago Felipe de Oliveira, após reconhecer o réu João Guilherme (número 01) e o número 03 (desconhecido) como os autores do delito de roubo do qual foi vítima, relatou, em resumo, que: estava na cozinha lavando a louça, por volta das meia noite e meia, quando os três assaltantes entraram e anunciaram o assalto, no salão, onde estava o Thales; entraram dois juntos e depois um terceiro; tinha um que estava sem máscara, que acredita ser o número 01 (João Guilherme); os outros 02 estavam de máscara e touca, acredita que um deles era o número 03 (nenhum dos réus); na delegacia reconheceu uma só pessoa; teve roubado o celular e uma corrente de prata que foi arrancada; do estabelecimento levaram dinheiro do caixa e bebidas, whisky, cerveja etc.; nenhum dos bens foi recuperado; viu uma arma de fogo, portada por um indivíduo mascarado; a arma foi apontada em sua direção; o Thales recebeu ameaça de morte; ninguém foi agredido; nunca tinha visto esses indivíduos; eles levantaram a porta de ferro e depois abaixaram quando foram embora, enquanto isso ficaram no banheiro, mas não foram amarrados ou amordaçados; não viu o carro em que eles chegaram.

A vítima José Mário Faustino disse ser difícil reconhecer os réus pois eles colocaram óculos na sua cara e não deixaram ver os assaltantes. Narrou, ainda que: entraram dois no caminhão e já mandaram que entrasse em um Fiat Uno; estava chegando em um mercado para fazer entrega, e logo eles chegaram anunciando um assalto, sendo jogado no carro deles; eram três assaltantes, mas não viu arma, só mandavam ficar quieto e ameaçavam de morte; no interior do carro ficou um do lado e dois na frente conversando; não sabe o que fizeram com o caminhão, mas depois o veículo apareceu vazio; havia uma carga de 12 pallets de leite; a carga não foi recuperada; depois, eles descobriram o cartão do banco, e foi obrigado a fazer saques, no valor de mil e quinhentos reais; uma bicicleta que estava no caminhão também foi subtraída; não conhecia os assaltantes; o saque foi em outro local, andaram para longe com o Fiat Uno; não sabe em que momento subtraíram a carga, pois

o caminhão ficou no mercado, percebeu que uma pessoa ficou no volante; quem achou o caminhão foram os policiais, não sabe em que local, somente o viu na delegacia; assim que foi liberado do Fiat Uno, logo viu uma viatura e anunciou que tinha sido assaltado; passou aos policiais informações do Fiat Uno e de quantas pessoas, e logo os policiais localizaram o veículo ainda estava na rua, aproximadamente uns 30 minutos após; o celular e a chave da casa foi levado pelos assaltantes, mas estes foram recuperados pelos policiais; recuperou também aproximadamente mil e vinte reais, que estavam na posse dessas pessoas que foram presas; ficou preso no Fiat Uno por uns quarenta minutos; quando saiu do carro percebeu que era um Fiat Uno bem antigo, que viu na delegacia, e teve certeza que foi o mesmo que tinha permanecido sequestrado; ficou o tempo todo com os olhos vedados, apenas no momento do saque que autorizaram tirar a venda, mas eles mandaram que ficasse com a cabeça baixa; a todo momento eles o ameaçavam de morte; na delegacia também mostraram os óculos brancos utilizados para vendar seus olhos; na delegacia reconheceu um deles, mas depois ficou com dúvida, não tinha como reconhecer porque eles não deixaram ver o rosto.

O policial militar Luan Felipe Barreto dos Santos narrou que estavam em patrulhamento de rotina quando, na alça de acesso da Via Anchieta, foram parados por indivíduo anunciando ter sido vítima de roubo na cidade de Santo André, próximo ao Supermercado Carrefour. A vítima declarou que quatro indivíduos, a bordo de um Fiat/Uno, anunciaram o assalto, sendo que, um deles tomou a direção do caminhão e os outros três ficaram com ele dentro do veículo, vendando-o com óculos com as lentes escurecidas, além de o ameaçarem de morte a todo momento. Disse que ficaram rodando com ele por algumas horas até que pararam em determinado posto de combustível, onde exigiram que ele fizesse um saque, momento em que sacou a quantia de R\$ 1.500,00, que foi dividida entre os agentes no interior do veículo. Após, foi liberado na alça de acesso da Via Anchieta. A vítima informou, ainda que o veículo Fiat/Uno seguiu pela Rodovia no sentido a São Paulo. Assim, em posse da descrição do veículo, saíram no encalço dos indivíduos até que, cerca de cinco minutos depois, os localizaram na alça de acesso da Via Anchieta com a Avenida Barão de Mauá. Realizado breve acompanhamento, efetuaram a abordagem na Avenida Senador Vergueiro, onde o veículo estacionou e os agentes estavam desembarcando. O réu Paulo Henrique estava na condução do veículo. Em revista pessoal, localizaram com o réu Paulo Henrique a quantia de R\$ 500,00 e um aparelho celular; e o réu João Guilherme portava uma mochila na qual estava a quantia de R\$ 522,00 e a arma de fogo municada. Ao serem indagados, ambos confessaram o roubo e disseram, ainda, que o terceiro indivíduo havia desembarcado e o quarto ficou responsável por levar a carga até a Avenida Aricanduva, nº. 7.300. Diligenciaram junto ao endereço informado, mas não localizaram o caminhão. Entretanto, o proprietário do caminhão passou a acompanhar o rastreador do veículo, tendo estranhado o fato de estar fora da rota e entrado em contato com o caminhão, sendo que outra pessoa que atendeu, de modo que acionou a Polícia Militar e informou a localização do caminhão. Localizaram o caminhão na Rua Castor, já abandonado, contudo, sem a mercadoria. Na Delegacia de Polícia foi constatado que o veículo Fiat/Uno foi utilizado em outros dois roubos, de modo que acionaram as respectivas vítimas. A vítima da hamburgueria reconheceu apenas o réu João Guilherme, enquanto a vítima da pizzaria reconheceu ambos. A vítima do roubo do caminhão reconheceu os dois réus, bem como o veículo e a arma por eles utilizados, além dos óculos que fora obrigado a utilizar e foi localizado na mochila de João Guilherme. A vítima da hamburgueria também reconheceu o veículo Fiat/Uno. O Fiat/Uno utilizado pelos réus é bem característico, eis que possui diversas avarias na lataria e que ostentava outras cores diversas. Jamais participou de qualquer ocorrência envolvendo os réus.

Por fim, o policial Erick Masaki de Oliveira ratificou na íntegra o depoimento de seu companheiro de farda, declarando que estavam em patrulhamento quando foram abordados pela vítima, na Rodovia Anchieta, anunciando que acabara de sofrer um roubo por quatro indivíduos em um Fiat/Uno branco bem avariado. Com as características do veículo e o sentido tomado, saíram em diligência e, poucos quilômetros a frente, avistaram o automóvel descrito pela vítima ainda na Rodovia Anchieta. Foi feito um acompanhamento, sem perderem de vista o veículo, até que

estacionaram na Avenida Senador Vergueiro e desceram do veículo, momento no qual foi feita a abordagem. O armamento foi localizado na mochila do réu João, assim como uma parte do dinheiro e os óculos utilizados para vender a vítima. Com o réu Paulo estava a outra parte do dinheiro. Ao serem indagados, os réus confessaram ter efetuado o roubo ao caminhão, dizendo, ainda, que um dos agentes desembarcou pouco antes e que o último ficou na função de levar o caminhão a determinado destino. A vítima do roubo do caminhão reconheceu a arma apreendida com os réus. Sobre os demais roubos, foram informados de que foram lavrados boletins de ocorrência contendo o mesmo modus operandi e o uso do veículo Fiat/Uno apreendido com os réus. Assim, contataram as vítimas dos roubos aos estabelecimentos comerciais, tendo uma delas reconhecido ambos os réus e a outra apenas o réu João. O veículo Fiat/Uno era facilmente identificável, já que estavam bem avariado e tinham algumas partes pintadas. Diligenciaram no local informado pelos réus onde seria realizado o transbordo da carga do caminhão, entretanto, não o localizaram. O proprietário do caminhão notou o desvio da rota e começou a acompanhar a localização, sendo que tentou contato com o motorista, mas, foi outra pessoa que atendeu. O proprietário do caminhão entrou em contato com a Polícia Militar e informou a localização do veículo, tendo sido localizado abandonado na Zona Leste de São Paulo, sem a carga. O quadro probatório, em que pesem as alegações da Defensoria Pública, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria do réu João Guilherme prática em relação ao roubo contra o estabelecimento comercial situado na Rua Anésia, 21, na madrugada do dia 24 de junho de 2021, assim como de ambos os réus em relação ao roubo do caminhão, seguida da extorsão levada a efeito contra o motorista José Mário, consumados no 1º de julho de 2021.

Por outro lado, em que pesem as alegações do Ministério Público, ao final da instrução, restam dúvidas em relação à autoria dos réus em relação ao roubo cometido no estabelecimento situado na Rua Benedito Conrado Filho, 76, no dia 23 de junho de 2021, e do réu Paulo Henrique, em relação ao roubo contra o estabelecimento comercial situado na Rua Anésia, 21, na madrugada do dia 24 de junho de 2021.

De acordo com o depoimento da vítima José Mário Faustino, os réus, em conjunto com mais dois indivíduos desconhecidos, abordaram o caminhão Mercedes Benz, de placas GWI-4071, conduzido por ele e anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, já o tirando do caminhão e o colocando no veículo Fiat/Uno, de placas BTJ-4965.

Um dos agentes assumiu a direção do caminhão, enquanto os demais, inclusive os réus, ficaram no veículo. Dentro do veículo Fiat/Uno, a vítima teve a vista vendada e foi obrigada a trafegar com eles por cerca de quarenta minutos, até que pararam em um posto de gasolina, onde a vítima foi constrangida a sacar a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posteriormente, José Mário Faustino, segundo descreve, foi deixado à margem da Rodovia Anchieta, local no qual avistou uma viatura policial, interpellando-os e narrando o que houvera ocorrido.

Neste momento, já de acordo com os policiais ouvidos, estes, cientes das características do veículo utilizados pelos agentes, logo saíram em seu encalço e os avistaram na própria Rodovia Anchieta, tendo realizado breve acompanhamento, sem os perder de vista, até que estacionaram na Avenida Senador Vergueiro, momento no qual efetuaram a abordagem.

No momento, apenas os réus estavam a bordo do veículo Fiat/Uno, sendo que, realizada a revista pessoal, os policiais lograram êxito em localizar com o réu Paulo Henrique a quantia de R\$ 500,00 e um aparelho celular, e na mochila do réu João Guilherme havia a quantia de R\$ 522,00, a arma de fogo municiada e os óculos utilizados para vender a vítima José Mário Faustino.

O caminhão foi localizado posteriormente, entretanto, a mercadoria que transportava havia sido subtraída.

Os bens apreendidos com os réus foram apresentados à vítima José Mário Faustino, que reconheceu o veículo Fiat/Uno e os óculos como aqueles utilizados pelos agentes na prática do roubo e da extorsão.

Como se vê, conquanto a vítima José Mário não tenha reconhecido os réus como os

autores do roubo e da extorsão ora apurados, pois ficou com os olhos vendados durante toda a ação, restou comprovada a autoria de ambos, já que foram perseguidos e abordados por policiais, logo após terem liberado a vítima na Rodovia Anchieta, estando ambos na posse do dinheiro sacado pela vítima, além da venda utilizada na ação criminosa.

Destarte, não há como ser acolhida a alegação do réu Paulo Henrique de que estaria caminhando pela Av. Senador Vergueiro quando foi abordado pelos policiais, e que sequer conhecia o corréu João Guilherme, eis que detido, ainda no interior do veículo Fiat Uno utilizado na ação criminosa, e na posse de parte do valor em dinheiro recém sacado da conta corrente da vítima José Mário.

Em seguida, enquanto atendiam a ocorrência, os referidos policiais narram que tomaram conhecimento de que o veículo Fiat/Uno apreendido com os réus havia sido utilizado para o cometimento de outros roubos, cometidos contra uma pizzaria e uma hamburgueria, oportunidade na qual solicitaram a presença das respectivas vítimas para comparecerem ao Distrito Policial, para que confirmassem eventual participação nesses roubos.

Assim, as vítimas Thales Henrique de Oliveira e Thiago Felipe de Oliveira reconheceram, tanto em solo policial quanto em juízo, o réu João Guilherme como sendo um dos agentes que roubaram o estabelecimento onde trabalham. Ambos, segundo relatam, estavam finalizando os trabalhos, quando três assaltantes entraram e anunciaram o assalto. Mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram dinheiro, celulares, corrente de prata, bebidas e doces. Thales Henrique ainda reconheceu o veículo Fiat/Uno, apreendido com os réus, como aquele utilizado pelos agentes no roubo da hamburgueria.

Desta forma, restou definitivamente comprovada a autoria do roubo no estabelecimento comercial do tipo "hamburgueria", situado na Rua Anésia, 21, na madrugada do dia 24 de junho de 2021, em relação ao réu João Guilherme.

No entanto, o réu Paulo Henrique não foi reconhecido por nenhuma das vítimas deste crime. Ainda que tenha sido flagrado, dias depois, juntamente com João Guilherme, em crimes de roubo e extorsão, no qual aparentemente utilizaram do mesmo veículo Fiat Uno, tal circunstância, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da autoria do crime anterior.

Igualmente, em relação ao roubo contra o estabelecimento comercial do tipo "Pizzaria", situado na Rua Benedito Conrado Filho, 76, ocorrido no dia 23 de junho de 2021, conquanto a vítima Francisca da Mata Souza tenha descrito as circunstâncias do roubo do qual foi vítima, não reconheceu nenhum dos réus como autores do delito, e ainda apontou terceiro estranho aos autos como um dos assaltantes.

Assim, em relação ao primeiro roubo descrito na denúncia, há, igualmente, dúvida quanto à autoria do crime imputado aos acusados, uma vez que nenhuma prova concreta foi produzida em seu desfavor em Juízo, dispondo expressamente o artigo 155 do CPP que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação [...]" (g.n.). Assim, a solução absolutória em relação a tais fatos se impõe.

No que tange ao roubo consumado no estabelecimento comercial do tipo "hamburgueria", situado na Rua Anésia, 21, na madrugada do dia 24 de junho de 2021, em relação ao réu João Guilherme, em razão da subtração de bens de duas vítimas diversas, mediante única ação, restou configurado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Comprovadas, outrossim, tanto nesse crime de roubo, como nos crimes de roubo e extorsão cometidos em 1º de julho de 2021, as causas de aumento de pena do uso de arma de fogo e do concurso de agentes.

Todas as vítimas confirmaram em Juízo ter visualizado a arma de fogo, a qual foi exibida por um dos assaltantes/extorsionários, para o exercício da grave ameaça. Constitui entendimento da jurisprudência que, se a palavra da vítima pode o mais - identificar o roubador - seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença ou a utilização de arma de fogo.

Confira-se a propósito:

"No crime de roubo, é possível o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, ainda que não tenha sido a arma periciada, máxime quando todas as provas orais acusatórias descrevem, com minúcias, o uso de arma de fogo, haja vista não ser a perícia a única forma de comprovar-se que o agente lançou mão de revólver na execução do delito" (Ap. nº 1.236.807/6 - Rel. FERNANDO MIRANDA).

O ônus probatório de que se tratava de um mero simulacro de arma de fogo era da defesa, ao qual não se desincumbiu a contento.

Não obstante, a arma foi apreendida pelos policiais junto ao acusado João Guilherme, conforme se depreende do boletim de ocorrência, e foi periciada às pgs. 124/128, encontrando-se apta a realização de disparos.

O concurso de agentes entre os réus e outros agentes também ficou comprovada pelo modo como atuaram, consoante narrado pelas vítimas, em conjunto e com plena aderência de vontades, a par da divisão de tarefas, claramente preestabelecidas. Conquanto a autoria do réu Paulo Henrique, em relação ao delito no estabelecimento do tipo "hamburgueria", situado na Rua Anésia, 21, na madrugada do dia 24 de junho de 2021, não tenha sido demonstrada, as vítimas apontaram, sem sombra de dúvidas, que João Guilherme agiu com outros dois assaltantes.

No tocante aos dois roubos praticados pelo réu João Guilherme Tirapelli Ramos, tratam-se de crimes cometidos em continuidade delitiva, posto que foram perpetrados pelo acusado, em curto espaço de tempo, comarcas contiguas e valendo-se da mesma forma de execução.

No caso em apreço, vislumbra-se a presença da referida causa de aumento com relação aos fatos, na medida em que todos os requisitos necessários à sua caracterização restaram demonstrados: duas subtrações mediante grave ameaça, em curto lapso temporal e em localidades próximas.

Assim, preenchidos, in casu, os requisitos legais, impõe-se a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal.

Outrossim, também restou bem demonstrado a consumação do delito de extorsão contra o motorista, para além do roubo à carga do caminhão. Cuidam-se, com efeitos, de crimes autônomos, cometidos em momentos distintos.

Conforme acima exposto, os réus, inicialmente, subtraíram o caminhão e sua carga, que era conduzido pela vítima José Mário Faustino, bem como seu celular, tudo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

Todavia, não contentes com a subtração dos bens (carga do caminhão e o telefone celular), passaram a exigir que a vítima José Mário entregasse-lhes dinheiro. Para tanto, passaram a constrangê-lo, mediante violência, grave ameaça e restrição de sua liberdade, com o intuito de que efetuasse um saque em caixa eletrônico. Assim, os acusados, que mantiveram José Mário por aproximadamente 40 minutos rendido, no interior do Fiat Uno, e com os olhos vendados, pararam em um posto de gasolina, onde constrangeram a vítima a sacar relevante quantia em dinheiro.

Conforme dispõe o artigo 158 do Código Penal, configura crime de extorsão

"constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa".

O delito de extorsão, embora variante de crime patrimonial, resguarda não só o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica da pessoa.

De fato, a ameaça, bem caracterizada, foi grave o suficiente para intimidar a vítima e a consumação do crime em testilha ocorre com o constrangimento sofrido pela vítima, prescindindo-se da obtenção da vantagem ilícita, que constitui mero exaurimento do crime.

Trata-se, portanto, de crime formal, uma vez que, para sua consumação, não se exige o resultado naturalístico, bastando o constrangimento da vítima, nos termos da Súmula nº 96 do STJ, que assim dispõe: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

De outra banda, também restou bem configurada a restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, já que trafegaram com o ofendido por cerca de quarenta minutos, sempre exercendo constrangimento de tamanha monta que conseguiram que a vítima sacasse a quantia de R\$ 1.500,00 em um



caixa eletrônico localizado em um posto de gasolina.

Neste ponto, importante ressaltar a possibilidade do concurso material dos crimes de roubo e extorsão.

Embora hajam sido praticadas em contexto fático semelhante e em face da mesma vítima, as condutas perpetradas pelo acusado são nitidamente distintas e resultantes de desígnios autônomos, não sendo possível o reconhecimento da prática de um único crime ao ponto de aplicar o princípio da consunção.

De fato, não se verifica, na hipótese em apreço, que um dos crimes tenha sido meio necessário ou etapa da consecução do outro. Pelo contrário, constata-se que houve duas condutas distintas e independentes, uma consistente na subtração dos bens e outra no sentido de constranger as vítimas a sacarem dinheiro.

Não há que se falar, ainda, em continuidade delitiva, por não serem os crimes de extorsão e roubo, crimes da mesma espécie. Em se tratando de crimes autônomos, inviável cogitar de continuidade delitiva, pois a incidência desta regra pressupõe crimes de mesma espécie, que, segundo remansosa jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, são aqueles insertos no mesmo tipo penal.

Confira-se, nesse sentido, os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, MAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONDENAÇÃO MANTIDA. Evidenciado o concurso material quando os crimes de roubo e extorsão, embora praticados no mesmo contexto fático, não foram praticados mediante uma só ação e resultaram de desígnios autônomos, contra vítimas diferentes. CORRUPÇÃO DE MENORES - PRÁTICA DE DELITO COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR - CRIME FORMAL CONDENAÇÃO MANTIDA. Por se tratar de crime formal a corrupção de menores não exige o resultado naturalístico. CRIME DE EXTORSÃO AÇÃO ÚNICA VÍTIMAS DIFERENTES CONCURSO FORMAL RECONHECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui concurso formal o crime de extorsão praticado mediante uma só ação, contra vítimas diferentes."

(TJSP; Apelação 0005620-23.2012.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2013; Data de Registro: 27/09/2013)

"ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (EM CONCURSO FORMAL) E EXTORSÃO QUALIFICADA, EM CÚMULO MATERIAL. Preliminares de inépcia da denúncia e apelo em liberdade, que, a essa altura, encontra-se prejudicado, repelidas. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Desclassificação para furto. Inviabilidade. Dinâmica dos fatos que demonstra a subtração precedida de grave ameaça. Afastamento do aumento operado pela agravante da reincidência, em consonância com a Súmula nº 444 do STJ. Penas redimensionadas. Preservação do regime." (TJSP; Apelação 0001365-57.2009.8.26.0428; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Paulínia - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/10/2014; Data de Registro: 03/10/2014)

No mesmo sentido, já se pronunciaram também os Tribunais Superiores:

"PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V E ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO ÚNICO. CONCURSO MATERIAL. Na linha de precedentes desta Corte e do Pretório Excelso, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima, obriga-a a entregar o cartão do banco e fornecer a respectiva senha. Recurso provido." (STJ, Resp 684.423/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.12.2004, DJ 14.02.2005)

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. ROUBO E EXTORSÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. [...] 3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie e os delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva. 4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos.

Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus não conhecida." (STJ, HC nº 281130/SP 2013/0363712-4, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, J. 25 de março de 2015, Dje 31/3/2014)

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ROUBO E EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO BASEADA APENAS NO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] - Na linha de precedentes desta Corte, em situações como a dos autos, nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos réus o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta corrente, restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material. Fica afastada, portanto, a tese de ocorrência de delito único. [...]" (STJ, HC nº 185815/SP 2010/0174727-6, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD [Desembargadora convocada do TJ/SE], Sexta Turma, J. 04 de fevereiro de 2014, Dje 24/2/2014)

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada" (STF, HC nº 113900/SP 9943624-12.2012.1.00.0000, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI. J. 04 de novembro de 2014, Dje 20/11/2014)

Com efeito, os agentes, mediante duas ações, independentes e com desígnios autônomos, tomaram posse do caminhão contendo a carga subtraída, consumando o crime de roubo. Concomitantemente, a bordo do veículo Fiat/Uno de placas BTJ-4965, passaram a constranger a vítima a efetuar saques em caixas eletrônicos, chegando, inclusive, a conseguir a quantia de R\$ 1.500,00, consumando, assim, o crime de extorsão.

Dessarte, o inevitável a condenação: (I) do réu João Guilherme Tirapelli Ramos como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, e no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, reconhecida a continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, e no artigo 158, §§1º e 3º, primeira parte, este último em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; e (II) do réu Paulo Henrique de Souza Costa como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e no artigo 158, §§1º e 3º, primeira parte, este último em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo a dosar a pena nos termos do artigo 68 do Código Penal.

1) Quanto ao réu JOÃO GUILHERME TIRAPELLI RAMOS

Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, quanto à culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, entendo que em relação aos roubos foi aquela inerente ao crime de roubo, não tendo como ser sopesada negativamente para fins de aumento da pena. O apenado é primário e não ostenta antecedentes (pgs. 84/87). No entanto, observo que a culpabilidade do sentenciado quanto ao crime de extorsão é elevada, em razão das circunstâncias apuradas: a vítima declarou que foi logo vendada e que, durante todo o tempo que ficou em poder dos agentes, foi ameaçado de morte, evidenciando emprego de extrema violência, física e mental contra a vítima, a fim de obter valores em dinheiro. Assim, em que pese o réu seja tecnicamente primário, considerando a existência das circunstâncias judiciais negativas ora apontadas no que tange ao crime de extorsão, e a necessidade de maior reprovação da conduta, para que não torne a ocorrer (função preventiva da pena), fixo a pena-base dos roubos no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e elevo a pena-base da extorsão no patamar de 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, O apenado ostentava menos de 21 anos na data dos fatos. Assim, em relação à extorsão, reduzo a pena-base fixada no patamar de 1/6, resultando em 06 (seis) anos

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais a pena-base dos roubos. Frise-se que não há como se reduzir, na fase intermediária, a pena, para patamar aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em decorrência do concurso de duas causas de aumento de pena, relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo para o exercício da ameaça para a prática dos crimes de roubo, há que incidir, na terceira fase de fixação da pena, um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente, na forma do artigo 68, parágrafo único, do CP. Assim, aumenta-se a pena em 2/3, resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime de roubo.

Não há que se acolher qualquer tese de inconstitucionalidade por suposta ofensa ao princípio da proporcionalidade da Lei nº 13.654/2018, que aumentou a fração de aumento para o crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo para 2/3, na medida em que plenamente razoável a opção do legislador em conferir maior rigor à referida circunstância, que representa maior risco à integridade física e à vida das vítimas do crime de roubo. Confira-se, nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. A Defensoria Pública pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Também reclama a impossibilidade da combinação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. - Mantida a condenação lançada. Comprovadas autoria e materialidade delitiva.

Inconstitucionalidade. Não acolhimento. Nova fração não ofende o princípio da proporcionalidade. Legislador tratou com maior rigor o autor de roubo com emprego de arma de fogo. Dosimetria da pena. Redução na terceira fase. Acrescida duas vezes (1/3 + 2/3) pelas causas de aumento. Único aumento de 2/3 (dois terços).

Inteligência do art. 68 do Código Penal. Regime inicial fechado. Compatível com as peculiaridades do caso em testilha. - Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão". (TJSP; Apelação Criminal 1525664-90.2019.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

Em decorrência da presença da causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal, e considerando que as duas circunstâncias ali previstas se verificaram no caso concreto (concurso de duas pessoas e emprego de arma de fogo), há que incidir, na terceira fase de fixação da pena, por critério de proporcionalidade, o aumento de 1/2 (metade), perfazendo 09 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Frise-se que a jurisprudência dos tribunais superiores já se manifestou pela possibilidade do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal, também para a modalidade qualificada da extorsão, prevista no §3º do mesmo dispositivo, não sendo a posição topográfica dos parágrafos um impeditivo para esse reconhecimento. Confira-se, por todos:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. 1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. 2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. 3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de

pena. 4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. 5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado – entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG –, *mutatis mutandi*, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. 7. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz – considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias – aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. 8. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). 9. Recurso especial provido." (STJ, Resp nº. 1.353.693 / RS 2012/0241293-6; Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA, J. 13/09/2016, Dje 21/09/2016)

Tendo em vista que o roubo praticado no estabelecimento comercial situado na Rua Anésia, 21, na madrugada do dia 24 de junho de 2021, atingiu patrimônios distintos de dois ofendidos, restou configurado o concurso formal de crimes, de acordo com o artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal. Assim, em relação à pena estabelecida para qualquer dos crimes, aplico o acréscimo de 1/6, resultando na pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, observada a regra do art. 72 do Código Penal.

No mais, reconhecido o crime continuado com o delito de roubo subsequente, consumado no dia 1º de julho de 2021, há que se aplicar, exclusivamente, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, a pena da infração penal de maior gravidade, a ser aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Tendo em vista a prática de dois crimes em sequência, e que pena do primeiro mais alta, deve esta ser exasperada de 1/6, resultando, a pena, em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal.

Por derradeiro, como o sentenciado praticou crimes autônomos (2 roubos em continuidade e 1 extorsão), conforme constou da fundamentação, as penas deverão ser somadas, nos termos do